

Armstrong

— Services Financiers —

Mon plan d'assurance-vie est-il un abri fiscal ? *(Et si oui, quelles en sont les conséquences ?)*

David Kakon, Math Honours B.Sc., May 2026 / David@ArmstrongLife.com

Les montages de financement immédiat (MFI) sont largement promus auprès des particuliers à valeur nette élevée comme stratégie de financement d'une assurance-vie permanente. La structure consiste généralement à payer une prime annuelle, à emprunter immédiatement les fonds pour renflouer les liquidités (à des fins légitimes de génération de revenus), et à déduire chaque année les intérêts de l'emprunt ainsi qu'une portion de la prime de ses revenus.

Bien qu'une grande part de l'industrie se préoccupe de savoir si ces montages contreviennent à la Règle générale anti-évitement (RGAÉ) récemment élargie, il existe un risque de non-conformité mécanique beaucoup plus immédiat. Selon une lecture stricte des définitions mathématiques de la loi de l'impôt sur le revenu, il appert que certaines structures d'assurance-vie avec effet de levier pourraient techniquement se qualifier d'abris fiscaux

Comment un plan d'assurance-vie peut-il devenir un abri fiscal ?

L'Agence du revenu du Canada (ARC) ne se fie pas à des étiquettes subjectives pour définir un abri fiscal; elle applique un test mathématique strict. En vertu du paragraphe 237.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un arrangement est défini comme un abri fiscal si, selon les « déclarations ou indications faites » (comme le matériel promotionnel ou les illustrations financières), il est raisonnable de s'attendre à ce que, au cours des quatre premières années, les déductions fiscales du participant égalent ou excèdent le « coût net » du placement.

Voici comment ce calcul mathématique s'applique à un MFI typique :

1. **Les déductions** : Les illustrations de MFI mettent généralement en valeur la possibilité de déduire les intérêts d'un prêt garanti par la police d'assurance-vie, ainsi qu'une portion de la prime (le coût net d'assurance pure, CNAP).
2. **Le coût net et la dette à recours limité** : Lors du calcul du « coût net » d'un arrangement, la Loi de l'impôt sur le revenu exige que le coût du placement soit réduit de tout « montant à recours limité ». Pour éviter cette classification, le prêt en question doit respecter des critères stricts :
 - **L'exigence** : Les règles exigent « *il y a un arrangement de remboursement conclu de bonne foi, au moment où l'endettement s'est produit, qui est composé d'un engagement écrit de remboursement du capital et des intérêts dans un délai raisonnable ne dépassant pas 10 ans* ». L'ARC précise d'ailleurs que « *... la règle des 10 ans ne peut pas être évitée grâce à une série de prêts et de remboursements* ».
 - **La réalité commerciale** : Le matériel promotionnel et les illustrations présentent souvent explicitement ces prêts comme des facilités viagères destinées à être « remboursées à même le capital-décès ».
 - **La classification fiscale** : Si l'intention illustrée et documentée est de reporter la dette indéfiniment, le prêt risque de ne pas respecter l'exigence d'un arrangement véritable de remboursement sur 10 ans, et ainsi être classé comme un montant à recours limité aux fins de l'impôt.

Si le prêt est réputé être un montant à recours limité, le calcul devient purement mathématique. Puisque les fonds empruntés compensent généralement en totalité les primes payées, le « coût net » calculé chute exactement à 0 \$. Dans un tel scénario, le simple fait d'illustrer 1 \$ de déduction fiscale au cours des quatre premières années contre un coût net de 0 \$ ferait en sorte que l'arrangement réponde à la définition d'un abri fiscal — peu importe que le prêt soit utilisé à des fins d'affaires ou de placement tout à fait légitimes.

Les conséquences d'un abri fiscal non inscrit

La loi exige qu'un promoteur inscrive un abri fiscal auprès de l'ARC et obtienne un numéro d'inscription d'abri fiscal avant de le commercialiser. Dans les dossiers que nous avons examinés jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun de ces arrangements être doté d'un tel numéro d'inscription.

Si l'arrangement d'un client fait l'objet d'une cotisation à titre d'abri fiscal non inscrit, les mesures de cotisation potentielles de l'ARC sont extrêmement lourdes et s'appliqueraient de façon rétroactive à la date de souscription de la police :

- **Refus rétroactif des déductions** : En vertu du paragraphe 237.1(6), l'ARC peut refuser d'emblée toutes les déductions d'intérêts et de CNAP réclamées par l'entremise de l'arrangement, et ce, en remontant jusqu'à la date d'achat de la police. La *Loi de l'impôt sur le revenu* stipule explicitement que sans un numéro d'abri fiscal valide, aucun montant ne peut être déduit par une personne pour une année d'imposition.
- **Réduction du coût de base** : En vertu de l'article 143.2, l'ARC a le pouvoir légal de réduire à néant les débours réels aux fins de l'impôt. Étant donné que la dette à recours limité force le coût de base reconnu à 0 \$, cette réduction pourrait s'appliquer non seulement à la police d'assurance elle-même, mais, surtout, à tout actif ou placement acquis au moyen des fonds empruntés.
- **Pénalités aux tiers** : Les promoteurs et les conseillers qui vendent des abris fiscaux non inscrits s'exposent à une pénalité équivalente à 25 % de la « contrepartie » totale reçue (ce qui pourrait englober la totalité des primes d'assurance versées par le souscripteur).

Que pouvez-vous faire ?

Si vous soupçonnez que votre montage d'assurance-vie pourrait être un abri fiscal non inscrit, il est crucial d'agir de façon proactive avant que l'ARC ne déclenche une vérification (audit) de votre dossier.

- **Faites les calculs** : Faites appel à une ressource technique indépendante pour calculer le « coût net » de votre police par rapport aux déductions fiscales illustrées dans les quatre premières années. Si les déductions égalent ou excèdent le coût net, l'arrangement répond techniquement à la définition d'abri fiscal.
- **Demandez le numéro d'inscription** : Communiquez avec le promoteur ou le courtier qui vous a vendu la stratégie et exigez le numéro d'inscription d'un abri fiscal. S'ils sont incapables de vous le fournir, vos réclamations fiscales courent le risque statutaire d'être refusées.

- **Consultez un fiscaliste indépendant** : Ne vous fiez pas uniquement au promoteur qui a vendu le concept pour en évaluer la conformité. Consultez un fiscaliste qualifié et réputé qui n'a aucun lien financier avec la police ou ses retombées.
- **Envisagez le Programme des divulgations volontaires (PDV)** : Si vous et votre fiscaliste indépendant concluez que vous avez participé à un abri fiscal non inscrit, évaluez s'il est approprié de demander un allègement au titre du PDV de l'ARC. Prendre les devants avant que l'ARC n'amorce une vérification ou ne vous contacte peut vous offrir une protection contre des poursuites pénales et potentiellement réduire les lourdes pénalités et les intérêts auxquels vous feriez autrement face.

Naviguer dans l'écosystème des produits d'assurance-vie avec effet de levier exige une expertise technique pointue. Notre cabinet possède les outils de modélisation et l'expérience nécessaires pour soumettre les rouages de ces montages complexes à des tests de résistance indépendants. Puisque nous ne vendons ni ne faisons la promotion de ces stratégies, nous sommes en mesure d'offrir une analyse objective, libre de tout conflit d'intérêts. Si vous êtes un professionnel ou un conseiller cherchant une révision par un tiers d'un montage existant ou proposé, n'hésitez pas à nous contacter.

David Kakon

Math Honours, B.Sc.

Direct: (514) 574-0233

David@ArmstrongLife.com

Annexe : La chaîne législative

Pour les professionnels de la fiscalité qui scrutent l'intégrité structurelle de ces arrangements, la transition mathématique vers un abri fiscal non inscrit est déclenchée par la séquence législative suivante :

- **Paragraphe 143.2(7) de la LIR** Qualifie le financement de « montant à recours limité » si l'arrangement n'est pas assorti d'un arrangement véritable par écrit exigeant que le principal soit entièrement remboursé à l'intérieur de 10 ans. De plus, le paragraphe 143.2(12) a été ajouté pour empêcher les promoteurs d'utiliser des prêts renouvelables à court terme dans le but de contourner la règle des 10 ans (Sherman).
- **Paragraphe 3100(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)**: Prescrit expressément que tout montant à recours limité tel que défini à l'article 143.2 est légalement qualifié d'« avantage prescrit ».
- **Paragraphe 237.1(1) de la LIR**: Exige que le « coût net » légalement reconnu du placement soit réduit du total des « avantages prescrits ». En vertu de ce paragraphe, un arrangement respecte la définition statutaire d'un abri fiscal si les déductions prévues au cours des quatre premières années égalent ou excèdent ce coût net rajusté.
- **Paragraphe 237.1(6) de la LIR**: Prévoit explicitement qu'en l'absence du numéro d'inscription d'abri fiscal obligatoire, aucun montant ne peut être déduit par une personne à l'égard de l'arrangement. Ce mécanisme législatif permet à l'ARC de refuser automatiquement toute déduction d'intérêts ou de Coût net d'assurance pure (CNAP) réclamée par l'entremise de la structure.
- **Paragraphe 143.2(6) de la LIR**: Exige que la dépense reconnue (le coût de base) soit réduite proportionnellement par le montant à recours limité. Cette disposition efface les déboursés du contribuable aux fins de l'impôt, exposant ainsi les distributions futures de la police ou la disposition des actifs acquis au moyen des fonds empruntés à une imposition accrue, voire totale.
- **Article 163.2 de la LIR**: Prévoit d'importantes pénalités civiles imposées aux tiers pour les promoteurs et les conseillers qui facilitent la mise en place d'arrangements non conformes ou qui les endossent. Les professionnels s'exposent à une pénalité pour faute lourde équivalant à 25 % de la « contrepartie » totale reçue pour l'arrangement (laquelle, dans le cadre d'un MFI, peut être interprétée par l'ARC comme incluant la totalité des primes d'assurance versées ainsi que les commissions payées), ce qui engendre des responsabilités personnelles colossales.
- **Directives de l'ARC** L'ARC confirme explicitement cette information sur son site Web public, sous la rubrique « Abris fiscaux ».

Avis de non-responsabilité : Le présent article, y compris les exemples mathématiques, les études de cas et les interprétations de la Loi de l'impôt sur le revenu, est fourni à des fins d'information et d'éducation seulement et reflète l'opinion personnelle de l'auteur. Il ne constitue en aucun cas un avis juridique, fiscal, comptable ou financier. L'application des définitions relatives aux abris fiscaux, de la Règle générale anti-évitement (RGAÉ) et des politiques de vérification de l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux montages de financement immédiat (MFI) est d'une grande complexité et dépend fortement des faits, de la documentation et de la structure spécifiques à chaque dossier. Les lois et règlements fiscaux ainsi que les positions administratives de l'ARC sont évolutifs et sujets à changement, parfois de façon rétroactive. Les lecteurs, y compris les conseillers professionnels, ne devraient poser aucun geste ni se fier aux informations contenues dans ce document sans avoir préalablement obtenu les conseils juridiques et fiscaux d'un professionnel indépendant et qualifié, adaptés à leur situation particulière. L'auteur décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'à l'égard de toute nouvelle cotisation, pénalité ou perte financière découlant d'actions entreprises ou omises sur la foi du contenu de cet article. La lecture de ce texte n'établit pas de relation conseiller-client, et aucune offre de révision de police ne vise à solliciter des clients ou à interférer avec des relations d'affaires existantes.